



Prefettura di Varese
Ufficio Territoriale del Governo

Varese, data del protocollo

Circolare n. 93

- | | |
|---|----------------------|
| • Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia | LORO SEDI |
| • Al Sig. Direttore Generale di ATS Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it - direzionegenerale@ats-insubria.it | VARESE |
| • Al Sig. Direttore di ASST Sette Laghi
protocollo@pec.asst-settelaghi.it | VARESE |
| • Al Sig. Direttore di ASST Valle Olona
protocollo@pec.asst-valleolona.it | BUSTO ARSIZIO |
| • Al Sig. Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
ITL.Varese@pec.ispettorato.gov.it | VARESE |
| • Al Sig. Direttore Provinciale dell'INPS
direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it | VARESE |
| • Al Sig. Direttore dell'Agenzia delle Entrate
dp.varese@pce.agenziaentrate.it | VARESE |

OGGETTO: Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 – Nuova disciplina dei documenti rilasciati ai richiedenti protezione internazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – Indicazioni operative.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per i Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, con circolare n. 45722 in data 21 settembre 2026, ha comunicato quanto segue.

Com'è noto, il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina nazionale in materia di protezione internazionale, in attuazione del nuovo quadro normativo europeo.

In particolare, l'articolo 10 del citato decreto-legge ha integralmente sostituito l'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, innovando la disciplina relativa ai documenti di riconoscimento identificativi rilasciati ai richiedenti protezione internazionale.

La nuova disposizione prevede che, al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale, la Questura o l'Ufficio di polizia di frontiera rilascino al richiedente un documento nominativo, recante il codice unico d'identità assegnato in esito alle attività di



Prefettura di Varese
Ufficio Territoriale del Governo

fotosegnalamento, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dallo straniero nel corso delle medesime attività. Tale documento attesta l'avvenuta registrazione della domanda di protezione internazionale e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La nuova disciplina supera, pertanto, il previgente sistema fondato sul rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui al precedente testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, introducendo una specifica documentazione destinata ad attestare la posizione del richiedente nell'ambito della procedura di protezione internazionale.

In relazione a tale innovazione normativa, sono state segnalate alcune difficoltà riscontrate dai titolari della nuova documentazione nell'accesso a servizi e prestazioni erogati sul territorio, riconducibili, in particolare, alla mancata conoscenza del nuovo quadro normativo da parte degli uffici e degli Enti chiamati a fornire detti servizi (Comuni, ASL, ecc.).

Al riguardo, appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la nuova documentazione prevista dal novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, nell'ambito delle finalità previste dalla vigente normativa, ha validità quale documentazione attestante la condizione del richiedente protezione internazionale, senza che possa essere richiesto all'interessato il possesso del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Ne consegue che la mancata esibizione del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo non può, di per sé, costituire motivo ostativo all'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle procedure amministrative cui il richiedente abbia diritto sulla base della normativa vigente, qualora l'interessato sia in possesso della documentazione rilasciata ai sensi del nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Si richiama, altresì, l'esigenza di evitare che prassi amministrative o procedure informatiche ancora parametricate alla previgente disciplina possano determinare indebiti impedimenti o ritardi nell'accesso alle prestazioni e ai servizi riconosciuti dall'ordinamento.

Si vorrà promuovere ogni utile iniziativa volta ad assicurare che gli uffici interessati riconoscano e accettino la documentazione prevista dal novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015 in luogo del previgente permesso di soggiorno per richiesta asilo, provvedendo, ove necessario, all'adeguamento delle procedure amministrative e delle modalità operative adottate.

Resta fermo che l'accesso alle singole prestazioni, servizi o procedure è subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

Il Dirigente dell'Area II
Viceprefetto
(Crupi)

Firmato Digitalmente da/Signed by
FEDERICA CRUPI
In Data/On Date:
martedì 22 settembre 2026 16:37:25